

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club



Polizeiinspektion Landshut
Neustadt 480, 84028 Landshut
pp-nb.landshut.pi@polizei.bayem.de
0871/9252-0
0871/9252-3099

In Landshut 22.12.2024

Trestné oznámenie.

Predmet: trestné oznámenie na spoločnosť O₂ Telefónica za odpojenie od internetu

Vážená polícia Landshut

Týmto podávam trestné oznámenie na poskytovateľa telekomunikačných služieb O₂ Telefónica z dôvodu, že dňa 12.12.2024 v dopoludňajších hodinách presnejšie 9:30 hod. ma nezákonne odpojila od internetového pripojenia, ktoré som si u nej riadne zakúpil dňa Toto odpojenie má súvis s represiou na prebiehajúce právne aktivity na súde Landshut so žalovanými spoločnosťami Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG, nakoľko moje právne argumenty ma stavajú do pozície favorita a spoločnosť O₂ Telefónica, ktorá je v tomto podvodnom karteli s Deutsche Telekomom má záujem ma odpojiť od internetu a od informácií, aby som sa nemohol brániť, čo iste uznáte, že tento krok je nezákonný a porušuje moje základné práva a slobody! Z tohto jasne vyplýva, že O₂ Telefónica koná s Telekomom a Schufom vo vzájomnej zhode, vďaka práve kvôli kartelu aj keď O₂ Telefónica nie je účastníkom súdneho konania, čo je práve dôkaz kartelu.

Polícia Landshut, majte na zreteli fakt, že sa jedná o kartelový podvod, v ktorom telekomunikačné spoločnosti si vytvorili systém vo vzájomnej zhode s jasným cieľom okrádať občanov Nemecka a EU prostredníctvom vysokých cien za poskytovanie internetových a hlasových mobilných služieb v ich kompletom portfóliu ponúkaných služieb!

Právny základ - Právna opora a argumenty:

V mojom tvrdení, že ide o nezákonné odpojenie od internetu a porušovanie mojich základných práv a slobôd sa opieram o zákon TKG § 45, 78 a o článok 6 GDPR v ktorom sa hovorí:

Článok 6 GDPR sa týka zákonnosti spracovania osobných údajov. Tento článok stanovuje, že spracovanie osobných údajov je legálne iba za určitých podmienok. V kontexte môjho prípadu sa odvolávam na tento článok, nakoľko mám dôvodné podozrenie, že:

1. **Moje údaje boli spracované nezákonne:**

- Ak O₂ Telefónica použila moje údaje na blokovanie prístupu k internetu alebo na represiu súvisiacu s mojimi právnymi aktivitami, v takomto prípade ide o nezákonné spracovanie.

2. Chýba oprávnený dôvod na spracovanie:

- **Článok 6 GDPR** uvádza, že spracovanie osobných údajov musí byť založené na jednom z právnych dôvodov, ako napríklad môj súhlas, plnenie zmluvy, dodržiavanie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov, verejný záujem alebo oprávnené záujmy správcu údajov. Ak takýto dôvod neexistuje, spracovanie je nezákonné.

3. Porušenie mojich práv:

- Blokovanie internetu chápem ako formu obmedzenia môjho práva na slobodný prístup k informáciám (Charta základných práv EÚ, článok 11) a spracovanie mojich údajov na tento účel je v rozpore s GDPR.

Prečo sa odvolávam na článok 6 GDPR vo mojom prípade?

- Ak spoločnosť O₂ Telefónica obmedzila môj internetový prístup bez právneho základu a s úmyslom represie, porušila **článok 6 GDPR**.
- Obmedzenie internetu je v skutočnosti spracovaním údajov (napr. údajov o pripojení, identifikátorov SIM karty atď.), ktoré nemá zákonný základ.

Praktické využitie:

- V tomto trestnom oznámení chcem zdôrazniť, že obmedzenie internetu nie je len technickým opatrením, ale aj spracovaním mojich osobných údajov, ktoré nemá oporu v **článku 6 GDPR**. Preto požadujem, aby polícia riadne vyšetrila poskytovateľa internetu O₂ Telefónica Deutschland, a zabezpečila, aby tento poskytovateľ bezodkladne obnovil moje predplatené internetové služby a zaistil dodržiavanie právnych predpisov a zákonov Nemecka a EÚ zo strany O₂ Telefónica. Ide o poslednú možnosť v prípade nečinnosti súdu, ktorou som súd ultimátne vyzval, aby O₂ Telefónica prinútil súdnym príkazom o znovu obnovenie môjho prístupu na internet. Časový rámec na vykonanie tohto predbežného opatrenia pre súd bol 24 hodín a tento časový rámec súd nevyužil a nevydal súdny príkaz poskytovateľovi O₂ Telefónica.
- Z týchto dôvodov dôrazne upozorňujem na naliehavosť situácie a nevyhnutnosť okamžitého zásahu polície na prešetrenie tohto poskytovateľa. **Súčasne žiadam políciu Landshut, aby ma do 24 – 72 hodín informovala o jej postupe v súvislosti s prešetrením tohto prípadu a informovala ma elektronicky emailom na moju adresu, nakoľko situácia si nestrpí žiaden odklad.**
- Trestné oznámenie nebolo mojim cieľom, ale dôsledkom nečinnosti súdu.
- Ak polícia nepodnikne potrebné kroky a opatrenia, ktoré jej ukladá zákon, budem nútený podniknúť ďalšie právne kroky.

Ďalšie porušenia zákonov

1. Porušenie Zákona o ochrane spotrebiteľa (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch):
 - Podľa § 241 BGB je poskytovateľ služieb povinný zabezpečiť, aby zákazník mohol nerušene využívať službu, ktorú si riadne zaplatil.
 - Odopretie prístupu k internetu bez právneho dôvodu predstavuje porušenie tejto povinnosti.
2. Porušenie Zákona o telekomunikáciách (TKG – Telekommunikationsgesetz):
 - Podľa § 45k TKG je poskytovateľ povinný garantovať nepretržitú dostupnosť základných telekomunikačných služieb, pokiaľ neexistuje vážny dôvod na ich obmedzenie.
3. Porušenie GDPR (Datenschutz-Grundverordnung):
 - Ak bol môj internet zablokovaný ako forma represie za predloženie dôkazov, ide o neoprávnené spracovanie osobných údajov, čím sa porušuje článok **6 GDPR**.
4. Právo na prístup k informáciám (Charta základných práv EÚ):
 - **Článok 11 Charty** zaručuje právo na slobodný prístup k informáciám a ich šírenie. Zablokovanie internetu bezdôvodne toto právo bezprecedentne ohrozuje.
5. Možné zastrašovanie (StGB – Strafgesetzbuch):
 - Ak sú tieto činy spojené s mojou právnou aktivitou voči žalovaným na súde, môže ísť o pokus zastrašovania (§ 240 StGB), čo je trestné podľa nemeckého trestného zákona.

S poľutovaním musím konštatovať, že čin ktorý spáchalo O₂ Telefónica tým, že mi odoprelo a znemožnilo prístup na internet a k informáciám, ktorý som si riadne zaplatil (prikladám výpis z banky a zmluvu s O₂ Telefónica) je pokusom o zastrašovanie mojej osoby v súvislosti s týmto prípadom. Zmluvu na pripojenie k internetu s O₂ Telefónica a zakúpením 5G SIM karty aj s potvrdením o zaplatení prikľadam ako dôkaz. O₂ Telefónica porušuje bezprecedentne ďalšie zákony a moje práva.

Ak tieto praktiky zostanú bez odpovede orgánov činných v trestnom konaní, potom nemožno hovoriť o nejakej demokracii v spolkovej krajine Nemecka! Sú to praktiky na úrovni rozvojových krajín akou je napríklad Mongolsko alebo Burkina Faso v Afrike! Sú to mafiánske praktiky!!! Takéto konanie nezostane bez mojej odpovede a budú podniknuté moje ďalšie kroky a právne opatrenia!!!!!!

In Landshut, **22.12.2024**

Peter Ferenc

